

1. 개정 이유

「행정규제기본법 시행령」이 개정('24.1.12.)됨에 따라 개정사항을 반영하고 현행 고용노동부 규제심사위원회 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임

2. 주요내용

가. 훈령의 근거 명확화 및 위원회 기능 추가(안 제1조 및 제3조)

- 목적에 근거법령인 「행정규제기본법」 관련 조항을 명확히 명시하고, 누락된 위원회 기능을 추가

나. 정부위원 추가(안 제4조제2항)

- 위원회 심의 기능 보완 위해 산업안전보건정책관을 정부위원에 추가하고, 민간위원 전문분야를 노동관련에서 고용노동 관련 분야로 변경

다. 위원의 임기 정비(안 제5조)

- 규제심사위원 중 공무원이 아닌 위원의 임기를 한차례만 연임할 수 있도록 「행정규제기본법 시행령」이 개정됨에 따라 이를 반영

라. 회의 주기, 용어 정비(안 제4조제1항, 제5조제3항, 제6조제2항 및 제7항)

- 현 규정은 회의 주기를 월 1회 개최(필요시 수시)하도록 하고 있으나, 실제 회의는 위원회 기능에서 정하는 바와 같이 사유발생시(규제 신설·강화시)마다 개최하므로 동 조항을 삭제하고, ‘알기 쉬운 법령 정비 기준(법제처)’에 따라 용어 정비

3. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

고용노동부 규제심사위원회 운영규정 일부개정훈령안

고용노동부 규제심사위원회 운영규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "고용노동부 규제심사위원회"를 "「행정규제기본법」 제7조 및 같은 법 시행령 제6조의2에 따른 고용노동부 자체규제심사위원회"로 한다.

제3조제1항 각 호 외의 부분 중 "심의·의결한다"를 "심의한다"로 하고, 같은 항 제1호를 다음과 같이 하며, 같은 항 제2호 중 "신설·강화 등 심사"를 "재검토"로 하고, 같은 항 제3호 및 제4호를 각각 다음과 같이 하며, 같은 항 제5호를 삭제한다.

1. 규제의 대상·범위·방법 등의 타당성에 관한 사항
3. 기존규제의 자체정비, 규제정비 계획의 수립·시행에 관한 사항
4. 그 밖에 위원회 위원장이 필요하다고 인정하는 사항

제4조제1항 단서 중 "과반수 이상으"를 "과반수"로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 "노동시장정책관 및 근로기준정책관"을 "노동시장정책관, 근로기준정책관 및 산업안전보건정책관"으로 하며, 같은 항 제4호 및 제5호 중 "노동관련"을 각각 "고용노동 관련"으로 한다.

제5조제1항 본문 중 "하고,"를 "하되, 한 차례만"으로 하고, 같은 조 제3항 중 "잔임기간으"를 "남은 임기"로 한다.

제6조제2항 본문 중 "일시·장소 및 부의사항"을 "일시·장소와 회의에
부치는 사항"으로 하고, 같은 조 제7항을 삭제한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현	행	개	정	안
제1조(목적) 이 훈령은 <u>고용노동부 규제심사위원회의 구성과 운영 등에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.</u>		제1조(목적) ----- 「 <u>행정규제기본법</u> 」 제7조 및 같은 법 시행령 제6조의2에 따른 고용노동부 자체규제심사위원회-----		
제3조(기능) ① 위원회는 다음 각 호의 사항을 <u>심의·의결한다.</u>		제3조(기능) ① ----- ----- <u>심의한다.</u>		
1. <u>기존 규제의 심사, 규제정비 계획의 수립·시행에 관한 사항</u>		1. <u>규제의 대상·범위·방법 등의 타당성에 관한 사항</u>		
2. <u>규제의 신설·강화 등 심사</u> <u>에 관한 사항</u>		2. ----- <u>재검토</u> -----		
3. <u>규제개선</u> 에 관한 <u>의견수렴</u> <u>및 처리에 관한 사항(규제개선 권고에 대한 후속조치에 관한 사항을 포함한다.)</u>		3. <u>기존규제의 자체정비, 규제정비 계획의 수립·시행에 관한 사항</u>		
4. <u>규제비용관리 공표 내용 등</u> <u>국민에게 알리는 주요한 사항</u>		4. <u>그 밖에 위원회 위원장이 필요하다고 인정하는 사항</u>		
5. <u>그 밖에 고용노동부 규제심사위원회 위원장(이하 “위원장”이라 한다)이 필요하다고 인정하는 사항</u>		<u><삭 제></u>		
② (생략)		② (현행과 같음)		
제4조(구성) ① 위원회는 위원장		제4조(구성) ① -----		

을 포함한 10명 이상 20명 이내
의 위원으로 구성한다. 다만, 전
체위원 중 제2항에 따른 민간위
원을 과반수 이상으로 한다.

② 위원은 고용노동부 기획조정
실장, 정책기획관, 노동시장정
책관 및 근로기준정책관(이하
“정부위원“이라 한다)과 다음
각 호의 요건을 갖춘 사람 중
고용노동부장관이 위촉하는 사
람(이하 “민간위원“이라 한다)
으로 한다.

1. ~ 3. (생략)

4. 「고등교육법」에 따른 대학
에서 노동경제·노동법학·노
사관계 등 노동관련 분야의
부교수 이상의 직에 있는 사
람

5. 그 밖에 노동관련 분야 및 규
제에 관한 학식과 경험이 풍
부한 사람으로 고용노동부장
관이 인정하는 사람

③·④ (생략)

제5조(위원의 임기) ① 위원의 임
기는 2년으로 하고, 연임할 수
있다. 다만, 정부위원의 임기는

-----.

--- 과반수-----.

② -----
----- 노동시장정책
관, 근로기준정책관 및 산업안
전보건정책관-----

1. ~ 3. (현행과 같음)

4.-----

----- 고용노동 관련 -----

5. ----- 고용노동 관련 -----

③·④ (현행과 같음)

제5조(위원의 임기) ① -----
----- 하되, 한 차례만 -
---.

그 직위의 재임기간으로 한다. ② (생 략) ③ 민간위원이 보궐될 경우 그 임기는 전임자의 <u>잔임기간</u>으로 한다. 제6조(회의의 운영) ① (생 략) ② 위원장이 회의를 소집하고자 할 때에는 회의의 <u>일시·장소 및 부의사항</u>을 정하여 회의개최일 7일전까지 각 위원에게 서면으로 알려야 한다. 다만, 긴급한 경우에는 그러하지 아니하다. ③ ~ ⑥ (생 략) ⑦ 회의는 매월 1회 개최함을 원칙으로 하되, 위원장이 필요하다고 인정하는 경우에는 시기를 달리 할 수 있다.	-----. ② (현행과 같음) ③ ----- ----- <u>남은 임기</u>----- -----. 제6조(회의의 운영) ① (현행과 같음) ② ----- ----- <u>일시·장소와 회의에 부치는 사항</u>----- ----- -----. ③ ~ ⑥ (현행과 같음) <u><삭 제></u>
---	---